

Coleta Passiva de DNA do Investigado: Aspectos Legais, Doutrinários e Jurisprudenciais

Conceito e Contexto Geral

A **coleta passiva de DNA** refere-se à obtenção de material genético de um investigado sem coação física direta ou participação ativa dele. Em vez de exigir que o suspeito forneça voluntariamente amostras (como saliva por swab bucal ou sangue por seringa), a autoridade coleta vestígios biológicos deixados pelo indivíduo em objetos ou no ambiente – por exemplo, bitucas de cigarro, copos descartáveis, talheres utilizados, fios de cabelo ou outros resíduos orgânicos descartados ¹ ². Nessas hipóteses, o material genético é obtido de forma **indireta e discreta**, sem necessidade de intervenção corporal ou constrangimento do investigado, daí o termo “*passiva*”. Em contraste, na **coleta ativa** o investigado é submetido a um procedimento direto de extração de DNA (geralmente mediante ordem judicial), o que pode implicar certo grau de invasividade ou constrangimento.

A utilização do DNA como prova revolucionou as investigações criminais por sua alta precisão na identificação de autoria. Todavia, **o modo de obtenção dessas amostras genéticas levanta importantes questões jurídicas e constitucionais**, especialmente quanto aos limites impostos pelos direitos fundamentais do investigado. A coleta passiva surge, em parte, como uma alternativa para contornar a recusa do suspeito em fornecer material genético ativamente, evitando confronto direto e, teoricamente, mantendo-se dentro da legalidade. **Exemplo ilustrativo:** se o suspeito se recusa a fornecer saliva para exame, investigadores podem, sem o informar, recolher um copo plástico que ele utilizou e descartou, extraindo daí seu DNA. Esse estratagema tem sido empregado para equilibrar a eficiência da persecução penal com o respeito aos direitos individuais do investigado – um **ponto de equilíbrio** que será analisado adiante, à luz da legislação vigente, da doutrina e da jurisprudência pátria.

Fundamentos Legais e Direitos Constitucionais Envolvidos

A coleta de DNA de investigados toca em dois eixos normativos fundamentais: as **regras legais de identificação criminal** e as **garantias constitucionais individuais**. No ordenamento brasileiro, a identificação criminal é disciplinada pela Lei nº 12.037/2009. Originalmente restrita a fotografias, impressões digitais e outros meios tradicionais, essa lei foi alterada pela Lei nº 12.654/2012 para incluir a **identificação genética**. Foi inserido o art. 5º-A na Lei 12.037 prevendo a possibilidade de coleta de perfil genético de investigados, com armazenamento dos dados em banco sigiloso gerenciado por órgão pericial oficial ³ ⁴. Em paralelo, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) passou a conter, após a mesma Lei 12.654/2012 (e posterior pacote anticrime de 2019), o art. 9º-A determinando que condenados por crimes violentos ou hediondos sejam submetidos **obrigatoriamente** à identificação do perfil genético por técnica adequada e indolor quando ingressarem no presídio ⁵. Em síntese: desde 2012 **há base legal para coletar DNA tanto de investigados (não condenados) quanto de condenados**, embora em situações distintas.

No entanto, a **mera previsão legal não elimina o debate constitucional**. O direito brasileiro consagra garantias fundamentais aplicáveis à coleta de DNA. Destaca-se o **princípio da não autoincriminação** (*nemo tenetur se detegere*), implícito no *caput* do art. 5º da Constituição e explicitamente assegurado no

art. 5º, LXIII: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado” ⁶. Tal garantia, reforçada pelo art. 8º, 2, “g” da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) internalizada pelo Decreto nº 678/1992, assegura que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo ⁷ ⁶. Em outras palavras, o investigado tem direito ao silêncio e a não cooperar ativamente com sua própria incriminação.

Como esse princípio se relaciona à coleta de DNA? A doutrina e a jurisprudência distinguem a obtenção de provas “**testemunhais**” ou **comunicativas** (ex.: depoimentos, confissões) – em que obrigar o suspeito a cooperar viola frontalmente o *nemo tenetur* – da obtenção de **provas “físicas” ou não comunicativas** (ex.: impressões digitais, material biológico). De modo geral, entende-se que **colher elementos materiais do corpo do suspeito sem seu consentimento pode violar direitos à intimidade, integridade física e à autodeterminação**, caso implique alguma forma de coerção. Por outro lado, como esses elementos preexistem independentemente da vontade (são vestígios físicos), alguns juristas argumentam que sua coleta compulsória assemelha-se à identificação datiloscópica e, portanto, **não configuraria propriamente “obrigar alguém a se autoincriminar”** – já que não exige um ato voluntário ou intelectual do suspeito, sendo uma prova técnica e real.

A interpretação não é pacífica. Há forte preocupação com a tutela da **intimidade, privacidade e dignidade da pessoa** (art. 5º, X, CF). O perfil genético contém informações sensíveis sobre o indivíduo; seu manejo indiscriminado pelo Estado pode afrontar os direitos da personalidade. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu **repercussão geral** no RE 973.837/MG (Tema 905), sinalizando necessidade de fixar limites à coleta, armazenamento e uso de perfis genéticos de pessoas, à luz de possíveis violações à intimidade e ao princípio da não autoincriminação ⁸. Ou seja, o próprio STF indicou haver fundamento relevante para questionar se e em que medida o Estado pode colher e usar DNA de indivíduos, ainda que haja lei prevendo essa coleta.

Balanceamento de interesses: de um lado, o interesse público na investigação eficaz de crimes e na identificação de autores; de outro, os direitos fundamentais do investigado. A busca da verdade no processo penal não é irrestrita – deve respeitar balizas legais e constitucionais, sob pena de deslegitimar a prova obtida ⁹ ⁷. Esse equilíbrio exige ponderar proporcionalidade: a coleta de DNA só se justificaria quando **estritamente necessária** para a apuração e quando não houver meio menos gravoso de obtenção da prova. A legislação brasileira, por exemplo, já **dispensa** a identificação criminal por DNA ou outros métodos se o investigado apresentar identificação civil idônea (art. 3º da Lei 12.037/2009) – um reconhecimento de que não se deve expor alguém a medidas invasivas sem necessidade. Em última instância, qualquer medida que implique invasão do corpo ou da esfera privada do investigado deve ser fundamentada e proporcional ao benefício probatório esperado, sob pena de invalidade.

Entendimento Doutrinário sobre a Coleta de DNA de Investigados

No campo doutrinário, juristas e estudiosos têm dedicado atenção às implicações do uso forense do DNA, especialmente após as inovações trazidas pela Lei 12.654/2012. Grande parte da doutrina destaca o **potencial conflito entre a eficiência investigativa e os direitos fundamentais** envolvidos. Suxberger e Furtado (2018), por exemplo, analisam o regime legal dos bancos de perfis genéticos e alertam para o embate entre os direitos à intimidade e à privacidade versus as demandas de segurança pública ¹⁰ ¹¹. Segundo esses autores, embora a introdução da coleta compulsória de material biológico represente um avanço técnico para a investigação criminal, ela **não pode se dar em detrimento das garantias constitucionais**, notadamente o direito de não se autoincriminar. Os autores questionam expressamente se a legislação brasileira ofende tal garantia e sugerem uma

interpretação restritiva: a **manutenção dos perfis genéticos em banco de dados deve ter prazo limitado**, evitando-se a perpetuação de restrições aos direitos do indivíduo ¹¹ .

Outros doutrinadores comungam da preocupação de que o **DNA, diferentemente de impressões digitais, revela muito mais sobre a pessoa**, podendo expor características genéticas privadas e familiares. Assim, sustentam que a coleta forçada de DNA **invade a esfera corporal e informacional** do investigado e, quando realizada sem consentimento ou ordem judicial adequada, viola a dignidade e o direito à intimidade. Por esse ponto de vista garantista, **o investigado não pode ser transformado em “fonte involuntária” de prova contra si mesmo**, sob pena de subversão do sistema de liberdades públicas.

Ao mesmo tempo, parte da doutrina reconhece que a passividade da coleta (via restos orgânicos) ameniza a questão de autoincriminação, já que **não se exige um comportamento ativo do suspeito**. Nesses casos, argumenta-se que não há violação da vontade – o indivíduo *deixou* o vestígio no ambiente espontaneamente – e tampouco invasão de seu corpo, pois os vestígios foram descartados e abandonados à vista pública ¹ ¹² . Esse entendimento aproxima-se da jurisprudência de outros países: o Supremo Tribunal da Espanha, por exemplo, já decidiu que **restos orgânicos expelidos livremente** (como saliva em uma bituca de cigarro) podem ser coletados pela polícia sem autorização judicial, por não envolverem violação corporal nem coerção, tratando-se de mera colheita fortuita de evidência deixada pelo suspeito ¹³ ¹⁴ .

A doutrina brasileira atual majoritariamente prega **cautela e proporcionalidade**. Em publicação recente, Freitas, Soares e Milanezi (2024) discutem um caso prático (caso *Yara*) em que a polícia enganou o suspeito – fazendo-o soprar um bafômetro fictício – apenas para colher sua saliva e obter seu DNA. Os autores condenam essa prática, ressaltando que **a astúcia policial não pode violar o direito de defesa**. Se o investigado contribui para sua autoincriminação *induzido em erro* por um agente do Estado, não há consentimento válido, mas sim fraude, devendo a prova obtida ser considerada ilícita e nula ¹⁵ ¹⁶ . Assim, mesmo na coleta passiva, **há limites éticos e jurídicos**: não se admite que autoridades enganem deliberadamente o suspeito para driblar suas garantias – isso subverteria o aviso de Miranda e o dever estatal de informar o investigado de seus direitos (como o de permanecer em silêncio) ¹⁷ ¹⁸ . Em suma, a doutrina clama por um **equilíbrio**: o uso do DNA como prova é bem-vindo para aumentar a efetividade da persecução penal, desde que *implementado com salvaguardas* que impeçam abusos e resguardecem os direitos fundamentais do investigado ¹⁹ ¹¹ .

Jurisprudência: Entendimento dos Tribunais

A jurisprudência pátria tem se debruçado sobre o tema, buscando traçar uma linha entre o que é prova lícita e ilícita na obtenção de DNA de investigados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente, já firmou precedentes importantes sobre **quando a coleta de material genético é admissível e quando viola direitos do investigado**.

1. Coleta de DNA por meios passivos (vestígios descartados): De forma consistente, o STJ entende que **não há ilegalidade na coleta de DNA deixado espontaneamente pelo suspeito em objetos ou lugares**, pois isso não exige interferência em sua integridade física ou vontade. Em outros termos, se o investigado fumou um cigarro e jogou fora a bituca, ou usou um copo plástico e o descartou, a polícia **pode apreender esses itens e extrair DNA** para exame pericial. Nessa situação, o material genético é considerado **“abandonado”** pelo dono, perdendo a proteção da esfera íntima – sua coleta configura um ato de investigação regular, equiparável à coleta de impressões digitais em objetos tocados pelo suspeito ¹ ²⁰ .

Exemplos notórios desse entendimento aparecem em julgados como o **HC 495.694/SP** (STJ – 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz) e o **RHC 104.516/RN** (STJ – 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). Nesses casos, julgados em 2019 e 2020 respectivamente, o STJ validou provas genéticas obtidas de modo indireto: em um, a saliva recolhida de cigarros e outros objetos usados pelo suspeito; noutro, material em copos e talheres plásticos descartados ²¹ ²². O Tribunal ressaltou que a **extração de saliva por esses meios não representa método invasivo da intimidade**, pois **não houve “violação ao corpo” do indivíduo nem constrangimento direto** ¹. Importante frisar que, embora legítima, essa coleta deve preferencialmente ser **acompanhada de autorização judicial**, sobretudo em casos mais complexos – medida de cautela para evitar abusos, conforme também recomenda parte da doutrina ² ²³. Em síntese, **a jurisprudência admite a coleta passiva** quando o vestígio biológico foi descartado voluntariamente pelo investigado, equiparando essa situação a uma busca e apreensão de objeto abandonado.

2. Coleta compulsória e invasiva de DNA (sem consentimento): O outro lado da moeda surge quando a autoridade quer extrair DNA **diretamente do corpo do investigado** sem seu consentimento – por exemplo, obrigá-lo a fornecer saliva via swab bucal ou a tirar sangue. Nesses casos, o STJ tem sido bem mais rigoroso na tutela dos direitos individuais. Um marco fundamental é o **RHC 162.703/RS** (STJ – 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/09/2022) ²⁴ ²⁵. Neste caso, a polícia representou judicialmente para colher compulsoriamente material genético de suspeitos de roubo a banco, visando inseri-lo no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Não havia condenação prévia dos investigados, nem evidências materiais deixadas no crime específico. A **6ª Turma do STJ considerou a medida ilegal e anulou a decisão que autorizara a coleta forçada**, firmando importantes diretrizes:

- **Invocação do princípio da não autoincriminação:** O STJ reafirmou que, em um Estado Democrático de Direito, não se pode obrigar o investigado a contribuir com provas contra si próprio. Mesmo sem envolvimento de depoimento ou confissão, medidas que induzam o suspeito a colaborar ativamente com sua incriminação afrontam o art. 5º, LXIII, da CF e o art. 8º, 2, g do Pacto de San José ⁷ ⁶. Assim, *ninguém deve ser compelido a fornecer material biológico do próprio corpo para investigação penal*, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas em lei e dentro de limites constitucionais.
- **Ausência de proporcionalidade e necessidade no caso concreto:** A turma destacou que no caso analisado a medida era excessiva e não atendia à proporcionalidade. Enumerou uma série de circunstâncias evidenciando a falta de justa causa para a coleta invasiva. Dentre os pontos mencionados na decisão ²⁶ ²⁷, destacam-se:
 - *Não havia condenação nem ação penal em curso* – os indivíduos eram meros investigados sem sentença transitada em julgado (portanto, não se enquadravam na regra do art. 9º-A da LEP para condenados).
 - *Não havia denúncia formal nem sequer indícios suficientes*, tornando a medida uma devassa exploratória em fase embrionária da apuração.
 - *Não existia dúvida sobre a identificação civil dos investigados* – ou seja, o DNA não era necessário para identificar quem eles eram, pois sua identidade já era conhecida.
 - *O delito sob investigação não deixara vestígios materiais a serem confrontados com perfis genéticos* (era um roubo a banco cometido com violência, mas aparentemente sem vestígios biológicos coletados na cena do crime). Portanto, coletar o DNA “por precaução” carecia de finalidade prática imediata.
 - *Não se demonstrou essencialidade da medida* – não havia prova de que somente pelo perfil genético seria possível elucidar o crime; tratava-se mais de uma *pesca probatória* do que de uma diligência realmente necessária.

- *O material não foi obtido de objetos descartados, mas dependeria de intervenção direta no corpo (saliva ou sangue) sem consentimento.*
- *A medida implicaria violação do corpo do investigado, ainda que mínima, o que exige fundamento robusto ausente no caso.*
- *O investigado era primário e não havia indicativo de reiteração criminosa que justificasse incluir seu perfil genético em banco de dados estatal.*
- *Existem discussões pendentes no STF sobre constitucionalidade de medidas semelhantes até mesmo para condenados, reforçando a necessidade de prudência (o acórdão referiu os argumentos em debate no Tema 905 do STF, sobre possível violação a direitos da personalidade e autoincriminação na coleta compulsória de DNA) ²⁸ ²⁹ .*
- *O caso não se enquadrava em nenhuma das exceções já admitidas pelo STJ – não se tratava de indivíduo já sentenciado sob execução penal (onde há previsão legal para DNA), nem de coleta a partir de material descartado, nem de situação em que o próprio investigado tivesse consentido com o fornecimento de DNA ³⁰ ³¹ .*
- **Consequência:** Diante desses fatores, o STJ **declarou nula** a ordem de coleta compulsória de DNA dos investigados e determinou o desentranhamento/exclusão de eventual material já colhido, bem como a retirada dos perfis genéticos do banco de dados estatal ²⁴ ³² . Ficou assentado, em síntese, que **é ilícita a coleta coercitiva de material orgânico (não descartado) de pessoa não definitivamente condenada**, para fins de identificação criminal. Trata-se de importante afirmação do caráter **excepcional e condicionado** de medidas invasivas: se o suspeito não consentiu e não há forte base legal e necessidade comprovada, a coleta forçada fere garantias básicas.

É importante notar que o STJ, mesmo ao vedar a coercitividade física, reconhece que o juiz não fica totalmente de mãos atadas diante da recusa injustificada do investigado. Nos limites da lei, podem-se adotar **medidas coercitivas indiretas**. Por exemplo, em matéria de investigação de paternidade (esfera cível), a recusa em se submeter a exame de DNA pode autorizar o juiz a aplicar sanções processuais (como presunção de veracidade ou medidas do art. 139, IV do CPC) ³³ ³⁴ . Já no processo penal, não se pode presumir culpa do réu por ele exercer seu direito de não se autoincriminar; porém, a recusa em cooperar pode significar que outras **estratégias probatórias passivas** sejam empregadas (como vigilância para obter material descartado, buscas autorizadas em pertences pessoais etc.). Em qualquer caso, a **condução coercitiva** do investigado para coleta de DNA está proibida, conforme precedentes do STF que a consideram ofensiva à liberdade de locomoção ³⁵ . Assim, a autoridade não pode, por exemplo, *conduzir à força* o suspeito ao IML para retirar sangue contra sua vontade – deve buscar meios menos invasivos ou aguardar decisão judicial que respeite o devido processo legal.

3. Coleta de DNA de indivíduos condenados: Uma categoria à parte diz respeito aos condenados por crimes graves, sujeitos à identificação genética obrigatória prevista em lei (art. 9º-A da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019). A jurisprudência recente do STJ tem considerado legítima essa coleta no contexto da execução penal, entendendo que **a condenação definitiva atenua a expectativa de privacidade do apenado em prol da segurança pública**. Há diversos HCs julgados (p.ex., HC 476.341/SP, 6ª Turma, 2019; HC 536.114/MG, 6ª Turma, 2020) nos quais o STJ negou pedidos de condenados que recusavam fornecer material genético, validando a obrigatoriedade legal ³⁰ . Nesses casos, o Tribunal viu a medida como uma **extensão do procedimento de identificação criminal** após a sentença, análoga à coleta de digitais e fotografias do preso, não configurando prova produzida contra si em processo (já encerrado com condenação). Não obstante, reconhece-se que o tema ainda pende de análise pelo STF no citado RE 973.837 – até novembro de 2025, o Supremo não concluiu o julgamento, mas a tendência vislumbrada é a de modular a aplicação da lei para compatibilizá-la com direitos

fundamentais (possivelmente fixando critérios de uso dos perfis, prazo de eliminação dos dados caso o indivíduo seja posteriormente absolvido, etc.).

Em suma, a **posição jurisprudencial atual** pode ser sintetizada assim:

- **Pode** – Coletar DNA **sem consentimento e sem ordem direta** do suspeito quando este **abandonou material genético** em objetos ou locais (coleta passiva clássica). Essa prova é lícita, pois não há violação de corpo ou constrangimento (o STJ já a confirmou reiteradamente) ²¹ ²² . Ainda assim, recomenda-se controle judicial para prevenir exageros.
- **Não pode** – Coletar DNA **mediante coerção física ou intervenção corporal** direta no investigado *não condenado*, contra sua vontade e sem forte justificativa. Isso viola o direito de não produzir prova contra si e a integridade pessoal, sendo considerada medida desproporcional e ilícita na maioria das situações (salvo hipóteses muito excepcionais) ²⁴ ³² . Qualquer autorização judicial para tanto deve ser fundamentada em necessidade imprescindível e em lei, sob pena de nulidade.
- **Atenção à fraude/indução:** Mesmo na coleta passiva, se a polícia agir com **ardil deliberado** para enganar o suspeito e obter seu DNA (v.g. fornecer-lhe um objeto visando coletar saliva sem que ele saiba do fim probatório), há risco de tal prova ser invalidada por violação da boa-fé e do nemo tenetur. Os tribunais tendem a coibir métodos **que equivalham a “trapaças”** para iludir o direito ao silêncio ¹⁵ ³⁶ .
- **Condenados:** Podem ser submetidos à coleta de DNA conforme a legislação de execução penal vigente, que foi reputada constitucional em **primeira análise** pelas instâncias inferiores. Contudo, **aguarda-se definição do STF** quanto a eventuais limites ou condições dessa medida, pois envolve também direitos fundamentais (a privacidade genética do egresso, por exemplo). Até o momento, a orientação dominante é de cumprimento da lei: recusas injustificadas do condenado em fornecer o material podem **acarretar** sanções disciplinares na prisão e não têm sido acolhidas pelos tribunais.

Conclusão

A questão da coleta passiva de DNA de investigados exemplifica os dilemas do processo penal contemporâneo, no qual se busca conciliar a **efetividade na apuração de infrações penais** com a **preservação das liberdades e garantias individuais**. As informações apresentadas evidenciam que o ordenamento jurídico brasileiro, *até novembro de 2025*, caminha em direção a um modelo equilibrado: **admite-se a utilização de provas genéticas** obtidas sem coação (como vestígios abandonados), aproveitando os avanços da tecnologia forense, porém **com freios claros contra abusos**.

Do ponto de vista **legal e doutrinário**, firmou-se o entendimento de que **ninguém pode ser obrigado a fornecer material de seu corpo para incriminar a si mesmo**, sob pena de violação ao princípio da não autoincriminação e aos direitos da personalidade. Essa garantia não impede a polícia de investigar, mas impõe que as provas sejam colhidas por meios legítimos – e a coleta passiva, quando realizada dentro dos limites da licitude, surge exatamente como uma ferramenta investigativa **legítima** (por não constranger o suspeito) ¹ ²⁰ . **Ao mesmo tempo**, a jurisprudência tem reagido firmemente a quaisquer práticas que ultrapassem esses limites, seja invalidando ordens genéricas de coleta compulsória de DNA, seja alertando contra métodos ardilosos que burlariam indiretamente os direitos do investigado ²⁸ ¹⁵ .

Em conclusão, **a coleta passiva de DNA é, em regra, permitida e considerada prova lícita**, desde que realmente *passiva* – isto é, sem intervenção corporal não consentida e sem fraude. Quando respeitados esses parâmetros, tal coleta equilibra o interesse público na resolução de crimes com o respeito à dignidade e à liberdade do cidadão investigado. Por outro lado, qualquer desvio para a

compulsoriedade indevida ou para a burla dos direitos do suspeito tende a ser corrigido pelos tribunais, que têm ressaltado que a busca da verdade “**deve se submeter às regras do jogo**” (garantias constitucionais) ⁹ ⁷ . Assim, a temática continua em evolução, aguardando possivelmente posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, mas já com um núcleo de diretrizes bem delineado: **eficiência investigativa sim, mas nunca ao preço de sacrificar os direitos fundamentais que definem um processo penal justo e válido** ¹⁹ ¹¹ .

Referências

Legislação:

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992**. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Diário Oficial da União, 09 nov. 1992.

BRASIL. **Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984**. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União, 13 jul. 1984.

BRASIL. **Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009**. Dispõe sobre identificação criminal do civilmente identificado. Diário Oficial da União, 02 out. 2009.

BRASIL. **Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012**. Altera a Lei nº 12.037/2009 e a Lei nº 7.210/1984, dispondo sobre identificação criminal e banco de perfis genéticos. Diário Oficial da União, 29 maio 2012.

BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019**. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal (Pacote Anticrime). Diário Oficial da União, 24 dez. 2019.

Jurisprudência:

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma)**. Recurso em Habeas Corpus n. 162.703/RS. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Julgado em 13 set. 2022. (Info 750 STJ)

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma)**. Habeas Corpus n. 495.694/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 7 mar. 2019.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma)**. Recurso em Habeas Corpus n. 104.516/RN. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 3 dez. 2019 (DJe 07/02/2020).

Doutrina:

FREITAS, Cinthia O. A.; SOARES, Rafael Junior; MILANEZI, Raissa de C. **O caso Yara Gambirasio e a (im)possibilidade da coleta de material genético em massa da população brasileira**. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 10, n. 2, e847, mai./ago. 2024.

SUXBERGER, Antonio H. G.; FURTADO, Valtan T. M. M. **Investigação criminal genética: banco de perfis genéticos, fornecimento compulsório de amostra biológica e prazo de armazenamento de dados**. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 4, n. 2, 2018.

¹ ⁶ ²¹ ²⁶ ²⁷ ³⁰ ³¹ STJ, RHC 162.703. Coleta compulsória de material orgânico de suspeitos para fins de identificação criminal. Art. 5º-A da Lei n. 12.037/2009. Incluído pela Lei n. 12.654/2012. Ausência de consentimento. Material não descartado. - Informativos do STJ - Área Gratuita | Emagis
<https://www.emagis.com.br/area-gratuita/informativos-do-stj/stj-rhc-162-703-coleta-compulsoria-de-material-organico-de-suspeitos-para-fins-de-identificacao-criminal-art-5-a-da-lei-n-12-037-2009-incluido-pela-lei-n-12-654-2012-ausencia-de-consentimento-material-nao-descartado/>

2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 36 (PDF) O caso Yara Gambirasio e a (im)possibilidade da coleta de material genético

Gambirasio case and the (im)possibility of mass collection of genetic material from the Brazilian population

[https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/382687883_O_caso_Yara_Gambirasio_e_a_impossibilidade_da_coleta_de_material_genetico_em_massa_da_populacao_brasileira)

382687883_O_caso_Yara_Gambirasio_e_a_impossibilidade_da_coleta_de_material_genetico_em_massa_da_populacao_brasileiraThe_Yara_Gambirasio

3 4 5 7 8 9 24 25 28 29 32 Dizer o Direito: É nula, para fins de identificação criminal, a coleta compulsória de material orgânico não descartado de pessoas definitivamente não condenadas

<https://www.dizerodireito.com.br/2022/11/e-nula-para-fins-de-identificacao.html>

33 34 35 Juiz deverá aplicar medidas coercitivas a familiares que se recusam a fazer DNA, sejam ou não parte na investigação de paternidade

<https://www.stj.jus.br/sites/porta/paginas/Comunicacao/Noticias/Juiz-devera-aplicar-medidas-coercitivas-a-familiares-que-se-recusam-a-fazer-DNA--sejam-ou-nao-parte-na-investigacao-de-paternidade.aspx>